

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 96/2535

นายมนัส อุดมกิจ

โจทก์

นางสวล ควกุล

ผู้ร้อง

บริษัทบางกอกไฟเบอร์กิก จำกัด กับพวก

จำเลย

นางสวล ควกุล ผู้ร้อง

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 264

ความว่า ผู้ร้องฎีกา มีโอกาสชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลา การบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 86)

คดีสืบเนื่องจากโจทก์ฟ้องบังคับให้จำเลยทั้งสามชำระหนี้ ตามเช็คศาลชั้นต้น
พิพากษาให้จำเลยทั้งสามชำระเงินจำนวน 70,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยและค่าฤชา
ธรรมเนียม ต่อมาจำเลยทั้งสามไม่ยอม ชำระหนี้ตามคำพิพากษาดังกล่าว โจทก์ขอให้
บังคับคดี เจ้าพนักงานบังคับคดีนำยึดที่ดินตามโฉนดเลขที่ 66309 แขวงบางแค เขต
บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ผู้ร้องยื่นคำร้อง ว่า ที่ดินที่ยึดมิได้เป็นของจำเลยที่ 2
แต่เป็นของผู้ร้องขอให้ปล่อยทรัพย์สินที่ยึด

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 83,82)

ผู้ร้องได้รับอนุญาตให้งดการขายหรือจำหน่ายทรัพย์สินพิพาทระหว่าง อุทธรณ์
(อันดับ 77)

คำสั่ง

คำร้องของ ผู้ร้องขอแปลได้ว่า ผู้ร้องขอคุ้มครองประโยชน์ตาม ประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 264 พิเคราะห์แล้วเห็นสมควรให้งดการขาย
หรือจำหน่ายทรัพย์สินพิพาทระหว่างฎีกา

คำร้องของ ผู้ร้องขอแปลได้ว่า ผู้ร้องขอคุ้มครองประโยชน์ตาม ประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 264 พิเคราะห์แล้วเห็นสมควรให้งดการขาย
หรือจำหน่ายทรัพย์สินพิพาทระหว่างฎีกา

(ไพศาล รางฆาภรณ์-วิทวัส อยู่วัฒนา-ประสิทธิ์ แสนศิริ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ